REPÚBLICA DE CHILE
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

Santiago, catorce de octubre de dos mil veintiséis.

Al folio 2522: téngase por evacuado el traslado conferido a folio 2391.

Se resuelve lo pendiente de la presentación de folio 2364: **a lo principal**, **al primer**, **tercer y cuarto otrosí**, respecto de la solicitud contenida en el documento "*Solicitud de confidencialidad Juncadella - Informe Económico_Multa Anexo y Bases.xlsx*", ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados. Atendido lo expuesto por la Fiscalía Nacional Económica ("FNE") en su presentación de folio 2522, agréguense las bases de datos públicas al expediente. Certifíquese lo que corresponda. En cuanto a la solicitud de no elaborar una versión pública preliminar del Anexo Estadístico, considerando que el artículo 22 del Decreto Ley Nº 211 y el acuerdo quinto del Auto Acordado Nº 16/2017 establece como una facultad del Tribunal ordenar la preparación de una versión pública de un documento declarado confidencial, como se pide. Sin perjuicio del derecho de las partes a efectuar las solicitudes de acceso a la información que en derecho correspondan, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo octavo letra b) del Auto Acordado Nº 16/2017. **Al quinto y sexto otrosí**, respecto de la solicitud contenida en el documento "*Solicitudes de confidencialidad Juncadella – Análisis Económico Actualizado y EEFF 2024-2025.xlsx*", ha lugar a la confidencialidad en los términos solicitados.

En consecuencia, se ordena a Juncadella Prosegur Group Andina S.A. ("Prosegur") acompañar, dentro de tres días hábiles, contados desde que la presente resolución se encuentre firme, las versiones públicas preliminares de los documentos declarados confidenciales, con excepción del Anexo Estadístico, de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado Nº 16/2017, esto es, tachando únicamente la información decretada confidencial en la presente resolución. Asimismo, agréguense al cuaderno de documentos confidenciales de Prosegur, los documentos cuya confidencialidad fue decretada precedentemente. En el intertanto, manténganse bajo custodia de la Secretaria Abogada.

Se resuelve lo pendiente de la presentación de folio 2366: **al primer otrosí**, atendido lo expuesto por la FNE en su presentación de folio 2522, agréguense las bases de datos al expediente. Certifíquese lo que corresponda.

Al folio 2523: **a lo principal**, advirtiendo este Tribunal que la versión pública del documento "*(1477) transcripción testimonial de Jorge Fernández Román*" no contiene tarjas visibles respecto de información cuya confidencialidad fue

decretada, se ordena a Prosegur, en el plazo de tres días hábiles, cumplir estrictamente lo dispuesto en el acuerdo sexto del Auto Acordado Nº 16/2017. En el intertanto, manténganse los documentos ofrecidos bajo la custodia de la Secretaria Abogada. **Al otrosí**, téngase presente.

A los folios 2524 y 2525: téngase presente.

Al folio 2526: **a lo principal**, como se pide, atendido que los documentos son necesarios para replicar los resultados de los informes ofrecidos y lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 42 del Decreto Ley Nº 211 y el acuerdo octavo del Auto Acordado Nº 16/2017. En consecuencia, otórguese a la FNE copia de los documentos confidenciales indicados en esta presentación una vez que la presente resolución se encuentre firme, quien deberá adoptar las medidas necesarias para resguardar la reserva de éstos. Para efectos de cumplir con lo dispuesto en el acuerdo sexto del Auto Acordado Nº 28/2023, se ordena a la FNE ponerse en contacto con la oficina de partes, a través de correo electrónico dirigido a la casilla oficinadepartes@tdlc.cl. **Al otrosí**, estese al mérito de autos.

De oficio, téngase por acompañada, con citación, la versión pública definitiva indicada en el certificado de folio 2529 y, en virtud del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, se enmienda la resolución de folio 2391, que resuelve la presentación de folio 2379, eliminándose la referencia al "primer y segundo otrosí".

Notifíquese por el estado diario.

Rol C Nº 430-21.
Certifico que, con esta fecha, se notificó por el estado diario la resolución precedente.

Pronunciada por los Ministros Sr. Ignacio Parot Morales, Presidente(S), Sr. Jaime Barahona Urzúa, Sra. Maria de la Luz Domper Rodríguez. Autorizada por la Secretaria Abogada, Sra. Valeria Ortega Romo

75737C74-C51C-4CC4-8F38-C4CB5E95F492
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tdlc.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.